

부 서 주 의

제 목 「해저광물자원 개발법」에 따른 보고의무 소홀

관 계 부 서 ○○○○처

조 치 부 서 ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○처는 20XX년 X월 A광구의 탐사권을 취득하고 20XX년 X월 3D 탄성과 탐사를 실시한 후 20XX년 X월부터 XX월까지 a 탐사정에 대한 탐사시추를 실시하였다.

한편 ○○○○처는 20XX년 X월 B에 대한 탐사권을 취득하여 20XX년 X월 3D 탄성과 탐사를 실시하였고, 20XX월 C에 대한 탐사권을 재취득하여 20XX년 X월 3D 탄성과 탐사를 실시하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「해저광물자원 개발법」(이하 “해저광물자원법”이라 한다) 제26조(보고 및 조사)에 따르면 해저조광권자는 해저광업활동 중 취득한 탐사·채취 또는 지질조사와 관련된 자료의 취득현황과 해저광업활동의 진행상황을 산업통상자원부장관에게 보고하여야 하고, 같은 법 시행령 제13조의2(보고)에 따라 “일일 시추 자료”, “해저광업활동 중 취득한 탐사·채취 또는 지질조사와 관련된 월별 자료” 등도 산업

통상자원부장관에게 보고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○처는 20XX년 X월 X일부터 같은 해 X월 X일까지 X일간 A광구 a에 대한 탐사시추 작업을 추진하는 동안 시추작업 개시보고 및 종료보고는 적기에 실시하였으나, 굴착 작업, 케이싱 설치 등 시추 작업의 일별 진행상황 보고를 누락하여 해저광물자원법 및 같은 법 시행령에 따른 해저조광권자의 “일일 시추 자료” 보고의무를 소홀히 하였다.

또한 20XX년 X월 X일부터 같은 해 X월 X일까지 X일간 B의 3D 탄성과 탐사 시 취득한 자료의 월별 보고를 누락하였고, 20XX년 X월 X일부터 같은 해 X월 X일까지 X일간 C의 3D 물리탐사를 실시하는 동안에도 취득한 자료의 월별 보고를 누락하는 등 해저광물자원법 및 같은 법 시행령에 따른 해저조광권자의 “해저광업활동 중 취득한 탐사·채취 또는 지질조사와 관련된 월별 자료” 보고의무를 소홀히 하였다.

관련부서 의견 ○○○○처는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○○처장은 향후 국내대륙붕 탐사사업 추진 시 해저광물자원법 및 같은 법 시행령에 따른 보고의무를 소홀하는 일이 없도록 법정절차 준수

에 철저를 기하시기 바랍니다. (부서주의)